# A TÖRVÉNYJAVASLAT
# RÉSZLETES INDOKOLÁSA

## *ELSŐ RÉSZ*

## AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HÁROM ÉVES KERETEI

**1. §**

A Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságából következően elemi érdekünk, hogy az államháztartás hiánya a Maastricht-i követelményeknek megfeleljen. Az előcsatlakozási programban jóváhagyott célok is kimondják, hogy a tartós gazdasági növekedéshez, a versenyképesség erősítéséhez nélkülözhetetlen az államháztartás, a kormányzati szektor hiányának mérséklése. Célunk, hogy 2006-ra tartósan az uniós követelmény hiányszintje alatt legyünk. A § ezen GDP-ben mért hiánykövetelményeket határozza meg.

**2. §**

Az Európai Unió költségvetése megkülönbözteti a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat. A kötelezettségvállalás – eltérően a magyar államháztartásban ismert fogalomtól – a felhasználható forrás maximális összegét, a rendelkezésre álló keretet jelöli, míg a kifizetési előirányzat az adott évben ténylegesen felhasznált összegre vonatkozik. Az 16., 17. számú mellékletek az uniós értelemben vett kötelezettségvállalási összegeket – valamint a kapcsolódó hazai társfinanszírozást – mutatják be mint rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keretet, mely kereteken belül az államháztartásban ismert kötelezettségvállalás megtehető.

Az Európai Bizottság részére átadott Nemzeti Fejlesztési Terv szintén a fenti értelemben vett kötelezettségvállalási előirányzatokat tartalmaz, így ezen kiadások költségvetési megjelenítése törvényi garanciát teremt a kiadások teljesítésére.

**3. §**

Hosszú távú kötelezettségvállalások megjelölése.

### *A privatizációs bevételek infrastruktúra-fejlesztési célú felhasználásának keretszabálya*

**4. §**

A privatizációs folyamat várhatóan néhány éven belül lezárul, s kialakul a tartós állami vagyon köre. Annak érdekében, hogy a költségvetésen kívül keletkező, rövid távon finanszírozó forrásként igénybe vehető, az ÁPV Rt. törvényben előírt kiadásait meghaladó privatizációs bevételek ne általános költségvetési vagy finanszírozási célokat, hanem az EU-csatlakozás szempontjából is kulcsfontosságú közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgálják, indokolt a mindenkori költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz kapcsolni. Ennek elszámolását szolgálja az Infrastruktúra-fejlesztési Tőkealap Számla, amely rendeltetése által

gondoskodik arról, hogy a privatizációs bevételek felhasználása ne okozzon állami vagyonvesztést, s egyben lehetővé teszi, hogy a központosított bevételek és a kijelölt infrastruktúra-fejlesztések havonta, évente, illetve halmozottan kimutathatók és ellenőrizhetők legyenek.

## MÁSODIK RÉSZ

## *A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE*

### Első Fejezet

### A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

**5. §**

A 2004. évi költségvetés főösszegei.

**6. §**

A törvény és az 1. számú melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását.

**7. §**

Az Országgyűlés ebben a paragrafusban felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a törvényben jóváhagyott hiányt finanszírozza, az államadósságot és az állami követeléseket kezelje. E felhatalmazás tág értelemben biztosít keretet államadósság-kezelési műveletekre. A költségvetési év előtt és az év folyamán nem lehet merev, részletes előírásokkal szabályozni a végezhető műveleteket, hiszen az adósságkezelés tényleges lehetőségeit nagyrészben befolyásolni fogja az állampapír-piac aktuális helyzete is. Az adott évi részletes műveletekről ezen felhatalmazás alapján majd a költségvetési év lezárása után, a zárszámadás keretében számol be a pénzügyminiszter.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény az éves költségvetési törvény feladatául írja elő a Magyar Nemzeti Bank által 1991. előtt nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek kamatának meghatározását.

## Második Fejezet

# A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

### A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

### 8. §

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a tervezett felhasználását, amely céltartalékként a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a Vám- és Pénzügyőrségnél foglalkoztatottak létszámcsökkentésével, továbbá a főtisztviselők illetményével összefüggő kifizetések teljes vagy részbeni fedezetére szolgál. A céltartalékból történő többlettámogatás igénylési feltételeinek meghatározására a pénzügyminiszter jogosult.

### Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

### 9. §

A paragrafus az ÁPV Rt. gazdálkodásának keretszabályait, a 13. számú melléklet az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza. A privatizációs tartalék felhasználási jogcímei igazodnak a tartalék valós funkciójához, csak a korábbi privatizációkhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt teljesíthetők innen kifizetések.

Az ÁPV Rt. kiadási előirányzatait tartalmazó törvényi melléklet szerkezete az ESA'95 módszertan szabályaira épül. Az EU csatlakozás szempontjából mérvadó ESA'95 szerinti számbavétel az ÁPV Rt-re is kiterjed, a társaság is része a kormányzati szektornak. A kormányzati szektor hiányát csak az ÁPV Rt. befektetési jellegű, a kedvezőbb privatizáció előkészítését szolgáló kiadásai, a részesedés-vásárlási, valamint a privatizációs tartalékkal kapcsolatos elszámolásai nem érintik, a többi kiadása rontja e szektor egyenlegét. (Természetesen a kormányzati szektor elszámolásainál az ÁPV Rt. bevételeit is figyelembe kell venni.)

Az ÁPV Rt. osztalék-fizetési kötelezettsége a társaság ESA'95 szerinti hiányát érintő ráfordításnak minősül, a teljes kormányzati szektor szintjén azonban az állami vagyon utáni osztalék bevételt jelent. Az ÁPV Rt. osztaléka a társaság hozzárendelt vagyonába tartozó állami cégektől elvonni tervezett osztalék mértékével egyezik meg.

Az értékesítés előkészítésének és az ÁPV Rt. működésének költségeit finanszírozó előirányzatok túlteljesülésére ad lehetőséget a javaslat, a privatizációs folyamat

felgyorsulása ugyanis szükségessé teheti a hozzá kapcsolódó kiadások előbbre hozatalát is.

**10. §**

Gyakran előfordul, hogy nemzetközi szervezetek azonnali segélyt kérnek a Magyar Köztársaságtól, amit a Kormány teljesíteni kíván. A segélyezés az ÁPV Rt. használaton kívüli vagyonából térítésmentesen történik.

**11. §**

A törvény meghatározza, hogy a központi költségvetési szerv a használatában, kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket mely értékhatárig értékesítheti saját hatáskörben a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartása nélkül. Tartalmazza továbbá a kisösszegű követelések értékhatárát.

**12. §**

A javaslat a jelenleg hatályos rendelkezéshez hasonlóan miniszteri engedéllyel lehetővé teszi a KVI többletbevételeinek állami tulajdonú műemlékekre fordítását.

A kormányzati elhelyezési feladatok esetében az értékesítések, illetve az elhelyezési kötelezettségek időben eltolódnak, nem egyszerre jelentkeznek, illetve előfordulhat, hogy nem a teljes bevétel szükséges az elhelyezési feladatok végrehajtásához. Figyelembe véve az éves költségvetési gazdálkodást, az így keletkező bevétel hatékony felhasználása, valamint a KVI feladatainak minél teljesebb körű ellátása érdekében indokolt a (4) bekezdésben meghatározott bevétel nem csak elhelyezési feladatokkal összefüggő felhasználási lehetősége. Az elsődleges cél ugyanakkor továbbra is az elhelyezési kötelezettségek teljesítése.

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő kincstári vagyonra speciális szabályok vonatkoznak, így a felajánlási kötelezettség alól a javaslat kiveszi e vagyontárgyakat.

**13. §**

A rendelkezés beiktatását az indokolja, hogy megszűnik a honvédelmi célra felesleges vagyontárgyak ÁPV Rt.-nek történő kötelező átadása. A rendelkezés a honvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok értékesítésének meggyorsítását, a karitatív vagy egyéb közérdekű célra még hasznosítható eszközök ingyenes átruházásának, valamint a nem hasznosítható ingóságok megsemmisítésének lehetővé tételét szolgálja.

## A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések és fejezeti kezelésű előirányzatok

### 14. §

Ez a rendelkezés központi elvonást ír elő a központi költségvetési szervektől az e paragrafusban meghatározott bevételek körében. A kötelezettség ezúttal sem vonatkozik az alapvető funkciók (oktatás, kollégiumi ellátás, egészségügy stb.) ellátásáért fizetett térítésekre, hatósági jellegű és felhalmozási célú bevételekre, átvett pénzeszközökre, valamint az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményekre, ahol a megnövekedett hallgatólétszámmal is összefüggésben az épületek fokozott mértékű felújításra szorulnak.

### 15. §

(1)-(2) Az (1) bekezdés szerint a HM minden saját bevétele a központi költségvetés részét képezi. A (2) bekezdés pedig az általános szabályok alóli kivételt tartalmazza.

(3) A javaslat szerint a Honvédelmi Minisztérium felhatalmazást kap, hogy a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevételt a haderőreform keretében végrehajtandó laktanya-korszerűsítési, lakásberuházási feladatokra fordítsa. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a korábbi évek költségvetési törvényeinek azon előírásai, miszerint a HM a vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegesnek minősített tárgyi eszközeit és készleteit köteles átadni az ÁPV Rt.-nek.

(4) Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes nagy értékű ingatlanok értékesítéséből befolyó bevétel tárca által felhasználható összegének felső határa 3000,0 millió forintra emelkedik. A felső határ növelésének indoka, hogy az ingatlanértékesítések bevételei, kiegészítve a felhalmozási célokat szolgáló költségvetési támogatást, fedezetet biztosítsanak 2004-ben a beruházások és rekonstrukciók jövő évre tervezett ütemének megvalósításához.

(5)-(6) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel összeghatárának 2000,0 millió forintról 4000,0 millió forintra emelését az indokolja, hogy a tárca bevételi forrásait a Sportfolió Kht. vagyonkezelésében lévő ingatlanjai egy részének értékesítésével kívánja növelni. Az említett összeghatár feletti értékesítés esetén a bevétel felhasználására – a központi költségvetési szervekre vonatkozó – a kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos általános szabályok irányadók.

(7) Az Országházat díjtalanul látogathatók körét rögzíti, kiterjesztve azt az EU tagállamainak állampolgáraira is.

**16. §**

A javaslat meghatározza a felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók után járó normatív támogatásokat, a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, az MTA tagjainak és doktorainak tiszteletdíját, továbbá a garantált egyetemi tanári illetmény összegét.

**17. §**

E paragrafus a felsőoktatási intézmények közoktatási feladatainak, valamint gyakorló iskoláinak normatív támogatásáról rendelkezik oly módon, hogy a közoktatási feladatoknál a megfelelő önkormányzati normatívával, a gyakorló iskoláknál a normatív hozzájárulás kétszeresével történik a támogatás meghatározása.

**18. §**

A központi költségvetés központosított bevételeit határozza meg az (1) bekezdés, míg a (2) bekezdés szabályozza az előirányzat kiadás- és támogatás-növelésének feltételeit.

Megszűnik az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételek konkrét feladathoz kötöttsége a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnál, ennek megfelelően – a működési kiadások kivételével - a sporttal kapcsolatos bármely feladat finanszírozására fel lehet használni a játékadóból származó bevételek meghatározott részét.

Az (5)-(6) bekezdésben a saját bevételek, illetve azok beszedésének szabályozását határozza meg a törvény.

A (6)-(7) bekezdésben a nemzetgazdaság növekedése szempontjából jelentős beruházási ösztönzési célok és úthálózat-fejlesztési előirányzatok túlteljesülésének szabályozása kerül egyértelműen meghatározásra.

**19. §**

Az ifjúsági turizmus támogatási és fejlesztési igénye a rendelkezésre álló források bővítését teszi szükségessé. A fedezet biztosítása a Turisztikai Célelőirányzat 5 %-ának ilyen célú felhasználásával megoldhatóvá válik.

## Harmadik Fejezet

# A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

## *A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere*

### *A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai*

**20. §**

A 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladat csoportokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok,
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok,
- a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátások, a szociális intézményi ellátások, valamint a lakáshoz jutással és lakásfenntartással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok,
- az önkormányzati közoktatási feladatok, megkülönböztetve az általános és szakmai jellegű képzést, a művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, a fogyatékosok speciális oktatását, valamint külön is kiemelve néhány speciális feladatot (így egyebek mellett a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást, az iskolai étkeztetést, a napközis ellátást),
- a helyi, illetve megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok.

**21. §**

A § felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg.

A törvény 5. számú melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi keretszabályait és összegeit.

A helyi önkormányzatok színházi támogatásának jogcímeit és összegeit a 7. számú melléklet részletezi. A támogatások túlnyomó része a színházépület működtetéséhez kapcsolódik, további támogatás illeti meg az önkormányzatokat a művészeti kiadásokhoz való hozzájárulásként, és pályázati rendszerben részesülhetnek támogatásban az egyéb színházi intézmények és feladatok.

E szakasz alapján - a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény szabályai szerint - beruházási támogatást vehetnek igénybe a helyi önkormányzatok.

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. számú mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátásához, a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásához, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásához.

A társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott és foglalkoztatási nehézségekkel küzdő térségek településeinek infrastrukturális felzárkóztatását, fejlesztését felhasználási kötöttséggel járó, a megyei területfejlesztési tanácsok döntési kompetenciájába tartozó, úgynevezett területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú állami támogatás segíti.

A céljellegű decentralizált támogatás a megyei fejlesztési programokban kiemelt önkormányzati felhalmozási célokra és vis maior helyzetek felszámolására fordítható területi megkötöttség nélkül, a területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés döntési körében. E szakasz tartalmazza a vis maior tartalék felhasználására vonatkozó szabályozást is.

A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metró első szakasza megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény szerinti építési feladatokra külön jogcímet állapít meg a törvény.

A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat és bizonyos, a 8. számú mellékletben szereplő normatív támogatásokat részletesen, önkormányzatonként és jogcímenként a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé a költségvetési törvény hatálybalépését követően, az Áht. rendelkezéseivel összhangban. Ez szükséges a helyi önkormányzatoknak a költségvetésük megtervezésével kapcsolatos feladatai végrehajtásához, és költségvetésükről külön törvényben szereplő információszolgáltatási kötelezettségük határidőben történő teljesítéséhez.

Az önkormányzatok központilag szervezett adatszolgáltatása a törvény tárgyalásának időszakában fejeződik be. A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások így a törvényalkotás folyamatában véglegeződnek.

A törvény e §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásokról és támogatásokról való lemondása következtében felszabaduló összeg mely előirányzatokat és milyen sorrendben növeli. Ez biztosítja, hogy a helyi önkormányzatokat megillető támogatások továbbra is helyi önkormányzati körben, a legindokoltabb területeken kerüljenek felhasználásra.

Itt kerülnek meghatározásra a közoktatási feladatokat ellátó, központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a humánszolgáltatásokat ellátó, nem állami intézmények fenntartói és a helyi önkormányzatok közötti feladatátadással, -átvétellel összefüggő előirányzat-módosítási szabályok.

**22. §**

E szakasz alapján a törvény 6. számú mellékletében foglalt szabályok szerint kiegészítő támogatásra jogosultak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 87. §-ának (1) bekezdésével összhangban - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható.

**23. §**

Itt kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó - az Áht.-ban előírt - kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából mely jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és a 8. számú mellékletekből.

**24. §**

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény e szakasza rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő személyi jövedelemadó-bevételről.

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat - a korábbiakkal azonos arányú - 40%-os részesedés illeti meg. A megosztás részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 30% pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és az intézményeikben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló - jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg.

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető.

## Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

**25. §**

E § határozza meg a beszedett illetékek helyi önkormányzatok és a központi költségvetés közötti megosztásának arányát, a megyei jogú várost megillető illetékbevételt, a megyei/fővárosi önkormányzatot megillető illetékbevételek megosztásának arányait, valamint a felmerült kiadások viselésének szabályait.

A beszedett illetékek szabályozásában (a helyi önkormányzatok egymás közötti és a központi költségvetés megosztási aránya, a megyei/fővárosi illetékhivatalok és a megyei jogú városok közötti költségmegosztás) 2004-ben alapvető változás nem következik be, csupán pontosításra kerül a megyei jogú város és a megyei önkormányzat közötti megállapodás hiánya esetén a felmerült kiadások fedezetére visszatartható bevétel számítási módjának a megfogalmazása.

**26-27. §**

Ezen §-ok tartalmazzák a gépjárműadó átengedésének arányát, a környezetvédelmi bírságból és a települési önkormányzatok termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett adóiból, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok behajtásából és a volt tanácsi vállalatok jogutódainak értékesítéséből származó bevételből való részesedésének arányát. E szabályok 2004-re nem változnak.

***A fővárosi önkormányzatok bevételei***

**28. §**

A törvény a fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályait rendeli alkalmazni.

***A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai***

**29. §**

A törvény meghatározza azokat a szociális támogatási formákat, amelyekhez a helyi önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A (2) bekezdés nevesíti azokat a további előirányzatokat, amelyek folyósítása a helyi önkormányzatok részére - az Áht.-ban e körbe soroltakon túlmenően - a nettó finanszírozás keretében történik.

A (3) bekezdés kimondja, hogy a közoktatási feladatokat is ellátó kisebbségi, helyi kisebbségi önkormányzatok a kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok útján vehetik igénybe. A kiegészítő támogatás elszámolási rendje is szabályozásra került.

## *B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata*

### *A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybevett összeg rendezése*

**30. §**

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival kapcsolatos állami garanciavállalás keretében a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiány esetén biztosítja a Kincstári Egységes Számla igénybevételét.

A hitel igénybevétele finanszírozási terv alapján történik. A tervet az Alap kezelője a kormányrendelet szerint készíti el. A terv indokolt esetben módosítható.

A felvett hitelt az Alapok a befolyt bevételeikből soron kívül törlesztik.

**31. §**

Az E. Alap részére a gyermekgondozási díj és a közgyógyellátás folyósításához a forrást a Magyar Államkincstár a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosítja.

A Ny. Alap magánnyugdíj-pénztári tagdíj bevétel miatti járulékkiesés összegének megtérítése − az utolsó periódus kivételével − az előirányzat időarányos mértékéig negyedévenként Kincstári átutalás keretében történik. A törvényi feltételek szerinti éves elszámolásra és a különbözet megfizetésére december végén kerül sor.

A Ny. Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport előirányzat átutalása az Áht. alapján történik, ha a Ny. Alap éves tervezett bevétele kisebb a teljesítendő kiadások összegénél. A támogatás kiutalása negyedévente történik az előirányzat időarányos összegével. A tárgyév december havi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után a tényleges bevételek és kiadások függvényében kerül sor a fennmaradó összeg átutalására az előirányzat mértékéig.

## *C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata*

**32. §**

Ha az elkülönített állami pénzalapoknál finanszírozási problémák lépnének fel a bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt, akkor a Magyar Államkincstárnak lehetősége van, a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján, az éven belül legfeljebb három hónap időtartamra kamatmentes hitelt nyújtani.

### *D) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegtől érkező agrártámogatások megelőlegezése*

**33. §**

Az Európai Unió költségvetéséből nyújtott agrártámogatásokat (közvetlen termelői és piaci támogatásokat) a közösségi szabályok értelmében a tagállamnak meg kell előlegeznie. A javaslat ennek feltételeit teremti meg azáltal, hogy a Magyar Államkincstárt felhatalmazza, hogy e célból hitelt nyújtson a magyarországi kifizető ügynökség (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) részére. E hitelt kizárólag az EU által 2004-ben nyújtott agrártámogatások megelőlegezésére lehet felhasználni, ezért a javaslat szerint az igénybe vett hitel nagysága a közösségi agrártámogatások 2004-re vonatkozó összegénél nem lehet nagyobb, és az MVH köteles azt a Magyar Államkincstár részére az EU által átutalt agrártámogatásokból – a beérkezést követően - soron kívül törleszteni.

A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról fizetett támogatást és a központi költségvetés előirányzatából nyújtott nemzeti kiegészítést (az ún. „top up-ot") a kedvezményezett akkor is igényelheti, ha meg nem fizetett köztartozása van. Ez utóbbi támogatás esetében azonban a kedvezményezettet csak a köztartozás megfizetése után megmaradó összeg illeti meg.

## Negyedik Fejezet

## A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

### Az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatása

**34. §**

A humánszolgáltatást végző intézményt fenntartó - egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és egyéni vállalkozó - az általa végzett közfeladathoz a központi költségvetésből normatív hozzájárulásban és támogatásban részesül. A normatívák (támogatások) mértéke – azonos jogcímeken és feltételek mellett – általában megegyezik a helyi önkormányzatok által kapott normatívákkal (támogatásokkal). Ettől eltérően a humánszolgáltatást végző gazdasági társaság és a képzáésbe 2003-2004. tanévbe belépők tekintetében az egyéni vállalkozó a normatív hozzájárulásnak és támogatásnak csak 30%-ára jogosult. Az intézmény fenntartó közhasznú társaság továbbra is 100%-os normatív hozzájárulást és támogatást kap.

Az egyházi jogi személy és a kisebbségi önkormányzat a fenti hozzájárulásokon túl kiegészítő támogatásban is részesül, amely az önkormányzati saját forrást kompenzáló – országos átlag alapján számított – támogatás.

A normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a kiegészítő támogatás igénylésének, kiutalásának és ellenőrzésének eljárásjogi szabályozására a közoktatási, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvények végrehajtásáról szóló kormányrendeletekben kerül sor.

A köztestületként működő önkéntes tűzoltóságok továbbra is megkapják az átvállalt közfeladattal arányos állami támogatást.

**35. §**

A paragrafus arról rendelkezik, hogy ha valamely egyháznak – a személyi jövedelemadó rendelkezések alapján – juttatott támogatás nem éri el a 2003. évi korrekciós támogatással növelt összeget, akkor azt legalább annak mértékéig ki kell egészíteni, az e célra rendelkezésre álló keretből. A keret terhére támogatható egyházak további körét is rögzíti a javaslat.

**36. §**

Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény szerint kijelölésre kerül az előirányzat felhasználásának 2004. évi célja, nevezetesen a parlagfű-mentesítés.

**37. §**

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. A pártalapítványokat e törvény szerinti mértékben megillető támogatás biztosítására a Kormány kap felhatalmazást.

Itt jelenik meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása is, melynek felhasználásáról az Országgyűlés - kijelölt bizottságainak javaslata alapján - dönt.

## Ötödik Fejezet

## KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

### 38. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján meghatározza a Kormány által vállalható új kezességek mértékét, amely a várható igényekre való tekintettel a kiadási főösszeg 2,5%-a. Rendelkezik továbbá a mérték túllépésének eljárásrendjéről.

### 39. §

Rendelkezik a nemzetközi pénzügyi szervezetektől és egyéb pénzintézetektől felvételre kerülő hitelekhez kapcsolódó - kereten kívül vállalható - kezességvállalások feltételeiről.

### 40. §

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben foglaltak alapján meghatározza az MFB forrásszerzése, harmadik fél javára vállalható garanciaügyletei és a hosszú lejáratú külföldi hitelekhez kapcsolódó árfolyamgaranciája állományának felső határát.

### 41. §

A volt tanácsi kötvények beváltásából keletkezett, központi költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség rendezését szabályozza.

### 42. §

Meghatározza az Eximbank Rt. forrásszerzésének és vállalható garanciaügyleteinek, valamint a Mehib Rt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának összegét.

A 2004. évi garancia- és biztosítási kereteket indokolt változatlan forintösszegben jóváhagyni, illetve a forrásoldali garanciakeretet a közvetlenül és közvetetten finanszírozott kiemelt nagy ügyletek számának bővülésére és a segélyhitelezés megkezdésére alapozva emelni.

### 43. §

Meghatározza a Hitelgarancia Rt. által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét. A kis- és

középvállalkozások hitelezésében tapasztalható tendenciák alapján a Hitelgarancia Rt. kezességvállalási keretének szintentartását rendeli e paragrafus.

**44. §**

Meghatározza az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét, a vállalások felső összeghatárát.

**45. §**

A diákhitelezési rendszer finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról rendelkezik.

**46. §**

A kezességvállalási díj felszámítását, mértékét és esetleges elengedését szabályozza.

**47. §**

Az agrárgazdasági kezességek beváltása forrásául szolgáló előirányzat kerül meghatározásra.

## Hatodik Fejezet

## A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

### Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

**48. §**

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek - függetlenül az év közben esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől -, fenntartja az előirányzatok megváltoztatásának jogát a pártok, a pártalapítványok, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, valamint az egyházak támogatása tekintetében.

Rögzíti továbbá a törvény, hogy az I-VI. és VIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetők az Áht. 46. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást.

## A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

### 49. §

A törvény ezen paragrafusa nevesíti azon előirányzatok széles körét, amelyeknél a teljesülés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is eltérhet az előirányzattól, mivel azok alakulására az előirányzat felett rendelkezni jogosultnak közvetlen ráhatása nincs. Külön szabályokat fogalmaz meg az APEH és a VPOP érdekeltségi rendszerére.

## A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

### 50. §

A HM-nél a védelmi felülvizsgálat eredményeként szükségessé válhatnak szerkezeti változások hazánk védelmi struktúrájában, amelyek megvalósításához elengedhetetlen a tárca előirányzatainak, ezen belül a kifejezetten ilyen célú külön keret belső átcsoportosítása a Kormány engedélyével. Ezen keresztül pontos kép kapható a haderő új struktúrájának alakulásáról. Lehetőség van a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra is.

Felhatalmazó rendelkezés a Kormány számára szervezeti, szervezési intézkedésekhez szükséges feltételek zökkenőmentes megteremtésére.

A költségvetés céltartalékának átcsoportosítására hatalmazza fel a pénzügyminisztert, mely intézkedés felmérésen alapul.

Felhatalmazó rendelkezés a pénzügyminiszter számára az évközi fejezetek közötti átcsoportosításra.

Felhatalmazó rendelkezés a belügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere és a pénzügyminiszter számára átcsoportosítás végrehajtására.

Az Országgyűlés felhatalmazza az FVM minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével az ágazati termelési feladatok teljesítése érdekében indokolt esetekben meghatározott előirányzatok között év közben átcsoportosítást hajtson végre. Tekintettel az EU csatlakozás intézményi feladatainak maradéktalan teljesítésére az FVM miniszter saját hatáskörben is átcsoportosításokat hajthat végre a fejezeti előirányzatok széles köréből.

A NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezhető nemzetközi feladatok megvalósítására kellően indokolt esetben a honvédelmi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre a tárca költségvetésén belül.

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter felhatalmazást kap, hogy az egészségügyi struktúra-átalakítással kapcsolatosan a fejezeten belüli

előirányzatokat átcsoportosíthassa a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével. A rendelkezés a 2003. évi, hasonló tartalmú parlamenti felhatalmazás 2004. évre vonatkozó kiterjesztése, mivel az egészségügyi struktúra átalakítása áthúzódik a következő évre - évekre.

**51. §**

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezetért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök pontos - az általánostól eltérő - meghatározása.

A törvény a fejezeti kezelésű előirányzatok Kormány által meghatározott körére tartalmazza az éven túli kötelezettségvállalás szabályait. A legfeljebb három évre vállalható (70%-os) kötelezettség előírásával a tervezés és forráselosztás folyamatosságának irányába hat a rendelkezés. A belügyminiszter is rendelkezhet kötelezettségvállalási jogosultsággal.

## Hetedik Fejezet

## A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

**52. §**

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A jogszabály a törvényi előírást teljesíti.

A társadalombiztosítás nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a határozza meg a nyugdíjemelés kiszámításánál alkalmazott módszert. E paragrafus rendelkezik arról, hogy milyen nettó átlagkereset és fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni a 2004. évi emelésnél.

**53. §**

A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint a köztisztviselői illetményalap mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében (93. §) az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatának 50%-a használható fel jutalomra intézményi szinten. E korlát alól a költségvetési törvényben lehet felmentést adni. A bevételek beszedésében közreműködők érdekeltségének ösztönzése indokolja, hogy az APEH, a VPOP, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint a

(fő)polgármesteri és megyei önkormányzati hivatalok kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői mentesüljenek e szabály alól.

**54. §**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglaltak szerint a közalkalmazott az e törvényben megállapított feltételek mellett illetménypótlékra jogosult, melynek számítási alapját a költségvetési törvény határozza meg.

**55-56. §**

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerint a legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat mértékét, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerint a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Az illetményalap 2004. évben nem változik a 2003. évben július 1-jétől és november 1-jétől végrehajtott 25-25%-os emelkedés következtében. Meghatározza a törvény továbbá a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj mértékét.

**57. §**

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20. § (8) bekezdése szerint az emelt összegű rendszeres támogatás összegét az Országgyűlés a költségvetési törvényben állapítja meg.

(2)-(3) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése, illetve 66/L. § (1) bekezdése alapján a nevelőszülői, illetve a hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

**58. §**

A gyermekgondozási díj 2004. évre vonatkozó havi maximális összegének a megállapítása.

**59. §**

A fogvatartottak foglalkoztatását - törvényi előírás szerint - biztosító büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezeteknél a különleges munkaerő foglalkoztatása során a polgári életben jelentkezőktől lényegesen eltérő, sajátos (biztonsági, őrzési, betanítási, anyagfelhasználási, javítási, karbantartási stb.), jelentős összegű többletköltségek merülnek fel. Ezek a gazdálkodás eredményéből nem fedezhetők, a gazdálkodó szervezetek fokozott támogatását igénylik.

**60. §**

Ez a paragrafus a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját határozza meg.

**61. §**

A felnőttképzéshez nyújtható normatív támogatás 2004. évi összegének meghatározása. A felnőttképzés létszámkeretének meghatározását a szakmai törvényből a költségvetési törvénybe indokolt áthelyezni.

**62. §**

A paragrafus rendelkezik a kárpótlási jegyek alapján folyósított életjáradék, a 2004. március 1-je után megállapított életjáradék, a Párizsi Békeszerződésről szóló törvény alapján megállapított életjáradék, valamint a termőföld állam által életjáradék ellenében történő megvásárlásáról szóló 255/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint folyósított életjáradék-összeg emelésének módjáról.

**63. §**

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 75. §-ának (1) bekezdése szerint az állam műsorterjesztési költségeiknek megfelelő támogatásban részesíti a közszolgálati média-részvénytársaságokat. A támogatást a számlákhoz igazítva közvetlenül az Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani. Az előirányzat előrejelzésen alapul, a beérkező számlákat fizetni kell, így az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető.

**64. §**

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettségét állapítja meg a törvény.

**65. §**

2004. évtől a hátrányos helyzetű megyék felzárkóztatását célzó, a tárca-előirányzatok elkülönítésén alapuló támogatási konstrukció megszűnik. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésének felgyorsítására, új induló fejlesztések támogatására a Miniszterelnökség fejezetben lévő terület- és régiófejlesztési célelőirányzat szolgál, melynek forrását részben az érintett tárca-előirányzatokból szükséges átcsoportosítani, illetve a Munkaerőpiaci Alapból átadni.

A 2004. évet megelőzően az elmaradott megyék támogatására kötött megállapodásokban a tárcák által vállalt kötelezettségek teljesítéséről az érintett miniszterek gondoskodnak.

A § (4) bekezdése a fejlesztési támogatások átfogó korszerűsítése, decentralizálása érdekében felhatalmazást tartalmaz a Kormány részére. Tartalma, hogy a jelenleg tárcahatáskörben lévő területfejlesztési előirányzatok felhasználásában a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatásköre jelentősen növekedhessen.

**66. §**

Az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetbe a vállalkozások rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is.

## *HARMADIK RÉSZ*

## *AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK*

**67. §**

Az elkülönített állami pénzalapokról szóló jelen rendelkezések az Áht. szabályozását egészítik ki egyrészt azzal, hogy az Országgyűlés által jóváhagyott egyenlegtől való eltérést tiltják, megnevezik a Munkaerő-piaci Alap előirányzat-módosítás nélkül túlléphető előirányzatait, továbbá meghatározzák az átcsoportosítás jogi hátterét, valamint előírják a Munkaerő-piaci Alap központi költségvetésbe irányuló befizetéseinek összegét.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján a gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása megelőlegezhető a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia-alaprészéből. Abban az esetben, ha a felszámoló által benyújtott támogatási igény a jogszabálynak megfelel, a támogatás nyújtására vonatkozóan mérlegelési jogkört nem lehet alkalmazni. Az erre a célra szolgáló kiadási előirányzatnak az év vége előtti felhasználása esetén nem biztosítható a törvényi kötelezettség végrehajtása.

**68. §**

E rendelkezés szabályozza a Munkaerőpiaci Alapon belül az aktív és passzív eszközök felhasználásának részleteit az Alap likviditási helyzetére is figyelemmel. E § tartalmazza a Munkaerőpiaci Alap és a központi költségvetés közötti elszámolás szabályait.

## *NEGYEDIK RÉSZ*

## *A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE*

### Első Fejezet

### A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

**69. §**

E törvény 12. számú melléklete a társadalombiztosítási alrendszer főösszegeit, egyenlegét, főbb kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti tárgyévi hiányának rendezésére a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

### Második Fejezet

### A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

**70. §**

A törvényjavaslat 10. számú melléklete a Ny. Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

### Harmadik Fejezet

### AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

**71. §**

A törvényjavaslat 11. számú melléklete az E. Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

## Negyedik Fejezet

# A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

### Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

**72. §**

E szakasz nevesíti a Ny. Alap és az E. Alap azon kiadási előirányzatait, melyek esetében a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. E szerint a kiadások közül túlléphetők a nyugellátások, a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj, a kártérítési és baleseti járadék, a gyógyfürdő szolgáltatás, az anyatejellátás, az utazási költségtérítés, a nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai, az egyéb kiadások, a vagyongazdálkodás és az illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata kiadási előirányzatok.

### Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

**73. §**

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter részére, hogy a gyógyító-megelőző ellátás, valamint a gyógyszertámogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek kiadási előirányzatai között a pénzügyminiszter egyetértésével év közben átcsoportosításokat hajtson végre és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímei együttes kezeléséről, döntsön.

A (2) bekezdésben felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a Ny. Alapnál és az E. Alapnál a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztés és kamatkiadás előirányzatot meghaladó többlete esetén a megfelelő előirányzatokat a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve az ezen felüli teljesítés meghaladhatja az előirányzatot.

A (3) bekezdésben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter felhatalmazást kap, hogy az évközi nyugellátás emelése végrehajtásával összefüggésben a Ny. Alap Központi hivatali szerv és igazgatási szervek személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzata túlteljesülését tételes elszámolás alapján engedélyezze.

A (4)-(5) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter részére, egyrészt a társadalombiztosítási költségvetési szerveknél megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri kifizetésekkel kapcsolatos, másrészt a Ny. Alapból és az E. Alap pénzbeni ellátásaiból folyósított méltányossági ellátások kifizetésére fordítható keretösszegek közötti, Alapon belüli évközi átcsoportosításra.

## A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

**74. §**

A paragrafus rendelkezik az E. Alap zárt ellátási kiadási előirányzatai felhasználása időarányos mértékhez viszonyított túllépésének évközi engedélyezési szabályairól.

**75. §**

A szakasz meghatározza a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmát.

**76. §**

A javaslat felhatalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP), hogy a 13. havi illetmény kifizetése érdekében az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyév január hónapjában előleget folyósítson. Az előleget az OEP 11 havi egyenlő részletben vonja le a finanszírozás összegéből tárgyév február hónaptól kezdődően.

**77. §**

Az OEP a gyógyszertárak részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében a tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. A (1) bekezdés alapján az előleg folyósítására a gyógyszertámogatási kiadások jogcím előirányzatából összesen 8000,0 millió forint fordítható.

A (2) bekezdés értelmében az Egészségbiztosítási Alap gyógyászati segédeszköz-támogatás és gyógyfürdő szolgáltatás előirányzatai tartalmazzák a vénykezelési díj fedezetét is.

A (3) bekezdés szerint az E. Alap gyógyászati segédeszköz-támogatás előirányzata tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

**78. §**

2003-ban Magyarország lakosságának már 10%-a, közel egy millió állampolgár részesül egészségügyi ellátásban az irányított betegellátás rendszerében. Lényege,

hogy a rendszerbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott szolgáltatásokat és annak költségeit egy erre a célra alakult és az OEP-pel szerződött szervezet (ellátásszervező) folyamatosan figyelemmel kíséri, igénybevételüket szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli.

A szervező számára az OEP un. elvi folyószámlát vezet, amelynek bevételi oldalán a teljeskörű egészségügyi ellátás korcsoportos fejkvóta szerint, férfi-nő bontásban finanszírozási előirányzatonként kerül meghatározásra, figyelembe véve a finanszírozás évszakos ingadozásait is. Az elvi folyószámla kiadási oldalán szerepel a modellben résztvevő TAJ számok által az ország bármely egészségügyi szolgáltatójánál igénybe vett ellátások és támogatások OEP által finanszírozott összege. A modellben résztvevők abban érdekeltek, hogy az elvi folyószámla-bevétel nagyobb összeget képviseljen a tényleges kiadásnál, mert a különbözetet az OEP elszámolja és kifizeti számukra. (20% közös kockázati alapot képeznek azáltal, hogy az elvi folyószámla „megtakarításának" csak 80%-a kerül elszámolásra).

A szervezők a rendszerhez önként csatlakozott háziorvosokkal kötött szerződéseken keresztül vonják be a biztosítottakat. A környezetükben működő egészségügyi szolgáltatókkal pedig együttműködési megállapodást kötnek a szolgáltatások teljeskörű biztosítására. Az ellátásszervezők munkájuk támogatására, a szerződéskötéstől számított egy évig szervezési díjat, míg folyamatosan egészségmegőrző és egészségmegelőző, valamint egészségfejlesztési tevékenységük kiadásainak fedezetére un. prevenciós díjat kapnak. Összege: 500-500 Ft/fő/év. A prevenciós díj fejében az ellátásszervező többletszolgáltatást nyújt, melynek hozadéka (egészségnyereség, korai betegség-felismerésből eredő költségcsökkentés) hosszú távon csak nehezen számszerűsíthető, bár előzetes vizsgálatok szerint a megtakarítás akár többszöröse is lehet a kiadásnak. Az un. szervezői díjból az egyes ellátásszervezők olyan oktatási, informatikai, betegút-követési, minőségbiztosítási és controlling rendszert építettek és építenek folyamatosan ki a biztosítottak teljes körű egészségügyi ellátásának monitorozására, melyre eddig még nem volt a magyar egészségügyben.

A szervezői díj csökkentett összegének (200 Ft/fő/év) egy éven túl történő folyósítása a szervezőket ösztönzi olyan modell-menedzsment működtetésére, amely a szervezési és betegirányítási tevékenységet koordinálja az ellátás minőségének javulása, hatásossága, a párhuzamos ellátások megszüntetése érdekében.

Az érintett lakosok számának növelését indokolja az a tény, hogy a korábbi évek elemzései alapján az egy szervezőhöz tartozó optimális létszám 100-300 ezer között van. A modellkörbe bevont, érintett lakosok száma egyes szervezőknél 50-80 ezer fő között mozog, míg vannak olyan szervezők, amelyeknél az érintett lakosságszám meghaladja a 100, illetve 200 ezret is.

A lakosságszám limitálásával – a kis létszámú szervezők jutnak előnyhöz azzal, hogy legkevesebb 75 ezer főre növeljék létszámukat, de a növekedéssel elérhető

lakosságszámuk nem haladhatja meg a 100 ezer főt -, a jelenlegi szervezők kockázatviselői köre egyenletesebb és az optimális létszámhoz közelítő lakosságszámot prezentálhat.

Az érintett lakosok számának összesen 2 millió főre történő továbbfejlesztésével az irányított betegellátási modellkísérlet – megtartva a korábbi évek fejlesztési ütemét – felölelné az ország lakosságának 20%-át. A létszámbővítés új szervezők befogadására adna lehetőséget, amely nyílt pályázat útján történne. A pályázott lakosságszám 700 ezer főre terjedne ki. A pályázat feltételeit és a pályáztatási prioritásokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

**79. §**

Az (1) bekezdés a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás és a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés keretösszegét határozza meg.

A (2) bekezdés meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. §-a és 50. §-a alapján az OEP főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást engedélyezhet. Meghatározott keretösszegig engedélyezhető a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz-támogatás előirányzatok terhére méltányossági kifizetés.

**80. §**

A javaslat értelmében a Ny. Alap dologi kiadása túlléphető a világbanki informatikai fejlesztés bankgarancia beváltásával összefüggő kötelezettség összegével.

**81. §**

A szakasz az Ny. Alap és az E. Alap világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra szánt előirányzatait határozza meg.

**82. §**

A javaslat értelmében az E. Alap 2004-ben 50,0 millió forinttal támogatja a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt.

## *ÖTÖDIK RÉSZ*

## *A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK*

### 83. §

### *A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása*

Az „Üvegzseb” törvényből eredő módosítás. A rendelkezés a hatályos szabályozás szerint is a Magyar Közlönyben kötelezően közzéteendő beszámoló közzétételi helyét bővíti a saját honlappal (amennyiben a párt azzal rendelkezik).

### 84. §

### *A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása*

A köztisztviselőket foglalkoztató központi költségvetési szerveknél az Országgyűlés és a Kormány mellett a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője is végrehajthat létszámcsökkentést; a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszám 15%-ának adományozható szakmai (fő)tanácsadói cím a jelenlegi 10% helyett; a köztisztviselőkhöz hasonlóan a főtisztviselők esetében is élni lehet a +20%-os alapilletménytől való eltérítéssel teljesítményértékelés alapján.

A Ktv 49/I. § (7) bekezdése helyébe új bekezdés lép, így gyorsabbá és biztosabbá válik a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának a törvény e paragrafusának (6) bekezdésében felsorolt megszűnésének eseteiben a kölcsönt nyújtó hitelintézet értesítése, ugyanis a munkáltató tájékoztatja hitelintézetet.

Az új (8)-(9) bekezdés az egyszeri kezességvállalási díjról történő értesítésnek és a díj megfizetésének (beszedésének) folyamatát írja le. Az adósnak a törvény méltányosan 30 napot biztosít a kezességvállalási díj megfizetésére. Ha az adós ennek a kötelezettségének a rendelkezésére álló időtartamon belül nem tesz eleget, úgy a hitelintézet értesíti az illetékes APEH-et a (11) bekezdésben foglalt beszedés céljából.

A (11) bekezdés egyértelműsíti, hogy, mind a beváltott kezesség, mind a meg nem fizetett egyszeri kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül. E köztartozásokat nevesítetten az APEH-nak kell beszednie.

### 85. §

### *A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása*

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolja, hogy a törvény jelenleg igen szűk mozgásteret ad a munkaerővel való hatékony

gazdálkodásnak, a határozatlan idejű alkalmazás szinte teljeskörűsége a racionalizálás gátja. A javaslat arra irányul, hogy az ágazati törvények meghatározzák, mely esetekben, feltételekkel létesíthető határozott időre jogviszony.

**86. §**

***Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása***

(1) A javaslatot az MNB és a központi költségvetés közötti elszámolásoknak az EU előírásokhoz való igazodása indokolja. Az MNB kamatjellegű bevételei is finanszírozási tételnek minősülnek az EU módszertana szerint.

(2) Az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségét korlátozza az eddigi rendelkezés kibővítése azzal, hogy a Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a kötelezettségvállalás csak a Kormány által meghatározott feltételek szerint történhet.

(3) Az MNB által eddig végzett, a külföldi követelésekkel kapcsolatos feladatoknak a Kincstárhoz kerülése miatt szükséges a Kincstár feladatainak kibővítése, melynek jogszabályi hátterét teremti meg a javasolt módosítás.

(4) A Kincstár számlavezetési feladatának pontosítása.

(5) A lakásépítés munkáltatói támogatása számlának és a devizaszámlának Kincstáron kívüli számlavezetésére ad lehetőséget a javaslat.

(6) Az előirányzat-módosítás, - átcsoportosítás rendjének újraszabályozásával a költségvetési szerveknél az eddigihez képest lényegesen kibővül a gazdálkodási mozgástér azáltal, hogy a fejezet felügyeletét ellátó szerv hatásköréből saját hatáskörükbe kerül az előirányzat-átcsoportosítási jogok döntő hányada. Korlátozás marad, hogy az átcsoportosítás a személyi juttatások növelésére és a felújítások csökkentésére (más szabály alapján emellett a központi beruházásokra) nem irányulhat.

A fejezeti kezelésű előirányzatok egyes jogcímein megtervezett előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti – fejezeti hatáskörű – átcsoportosítási lehetőség általában is fennáll. A személyi juttatások előirányzatának növeléséhez a jövőben csak akkor kell a pénzügyminiszter egyetértése, ha a fejezeti kezelésű előirányzatokon megtervezett személyi juttatások összesített előirányzatán belül nincs mód az átcsoportosításra.

(7) Hivatkozás miatti pontosítás.

(8) Ezzel a kiegészítéssel konkrét törvényi szabályozást nyer a pénzügyminiszternek a 140/2002. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bek. 10. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti jogosultsága, és szükségtelenné válik a ténylegesen a hiány finanszírozását célzó külföldi pénzforrásforrások igénybevételekor esetileg szükséges kormány-felhatalmazás.

(9) Hivatkozás miatti pontosítás.

(10) A helyi önkormányzatok jövedelemkülönbség-mérséklési támogatásának 2004. évi szabályozása a közvetetten számított adóerő-képesség helyett az önkormányzatok által kimutatott adóerő-képességre épül. Az új bekezdés e támogatásra is kiterjeszti a feladatmutatók alapján járó normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási szabályait, valamint az év végi elszámolásnak a Kincstár Területi Igazgatóságai részéről történő felülvizsgálatát.

(11) Az Áht. 24. §-ának módosítása miatt szükséges a § hivatkozásainak pontosítása.

(12) Fejezeti hatáskörből a költségvetési szervhez kerül a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel esetén az előirányzat – kormányrendelet szerinti módon történő – felemelésének joga. Indokolt esetben a fejezet felügyeletét ellátó szerv e jogosítványt megvonhatja intézményétől.

(13) A bekezdés kiegészül azzal, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés előirányzat-maradványának felhasználására is a nemzetközi szerződés szabályai az irányadók.

(14) A korábbi rendelkezés szerint a központi és a társadalombiztosítási költségvetési szervnek társadalmi szervezet támogatásához a Kormány engedélyét kellett kérni, ha a szervezet támogatása nem szerepelt nevesítetten a költségvetési törvényben. Az új szabály értelmében nem szükséges a Kormány engedélye, ha a támogatás nem haladja meg a Kormány rendeletében meghatározott mértéket; és társadalmi szervezet részére nem a bekezdésben meghatározott körbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatból kívánnak támogatást nyújtani.

(15) A rendelkezés által hivatkozott (3) bekezdés a gazdálkodó szervezetek legfőbb szervének vezetőjére utal, azonban a legfőbb szervnek (közgyűlés, taggyűlés) nincs vezetője, valamint ezeket a feladatokat természetes személyek tudják ellátni.

Egyszemélyes társaság esetében a tulajdonos, az alapító gyakorolja a közgyűlés jogait, így erre az esetre nem kell külön rendelkezni a törvény szövegében.

A nem 100%-os állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezetek esetén célszerű a testület által kijelölt személyhez telepíteni a törvény által meghatározott feladatokat.

(16) Pontosítás. A költségvetési szerveknek a kialakult szabályozás és gyakorlat szerint a vállalkozási tevékenységükből származó eredményük a társasági adó általános mértékével megegyező százalékát kell befizetniük a központi költségvetésbe. A módosítás százalékos mérték helyett ezt az elvet írja elő.

(17) A módosítás arra irányul, hogy külön (ágazati) törvényekben fogalmazódjanak meg a központi költségvetési szerv vezetőjével szembeni azon elvárások, amelyek az Áht. 97. §-ában foglalt feladatok teljesítésére, vezetésre, gazdálkodásra is alkalmas vezetők kiválasztására késztetnek. További új szabály,

hogy a központi költségvetési szerv pénzügyi-szakmai tevékenységét, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának döntés-előkészítésért felelős testület segítheti. Ezt külön jogszabályban kell előírni, a testület és tagjai jogainak és kötelezettségeinek meghatározásával.

(18) Arról rendelkezik, hogy a költségvetési szerv pénzeszközeit milyen számlákon tarthatja.

(19) A javaslat pontosítja, egyben szűkíti a versenyeztetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit összhangban a kormányprogrammal, a nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító versenyeztetési szabályok minél teljesebb körben való érvényesülése érdekében.

(20) A munkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen tulajdonába adható a számítástechnikai eszköz és a hozzá kapcsolódó szoftver a munkáltató és a munkavállaló közti szerződés alapján.

(21) A javasolt változtatások pontosabban fogalmazzák meg és bővítik a Kincstár külföldi követelések kezelésével kapcsolatos feladatkörét, összhangban a 18/B. § (1) c) pontjában tett javaslattal.

A Kincstár részére történő feladatátadásra tekintettel, az eredeti (8) bekezdés, amely a külföldi követelések kezelésével, értékesítésével és nyilvántartásával kapcsolatos MNB feladatokat rögzítette, törlésre került.

(22) Annak érdekében, hogy az értékesítési módok összhangban legyenek a tőkepiaci szabályokkal, illetve az értékpapírokra vonatkozó más jogszabályokkal, a felsorolás e)-h) pontjainak elhagyása indokolt, az (5) bekezdés egyidejű módosításával.

A zártkörű elhelyezés alkalmazásának lehetőségét szűkíteni indokolt a piaci feltételek alkalmazásának minél szélesebb körűvé tétele érdekében.

A javaslat egy új (6) bekezdést épít be a §-ba, amely csak kivételesen – bizonyos értékhatár alatt – adna lehetőséget zártkörű elhelyezésre. Ésszerűtlen lehet ugyanis a versenyeztetés kötelezővé tétele a csekélyebb értékű vagyontárgyak esetében, ahol ennek költségei többnyire meghaladják az elérhető árbevételt, így a pályáztatás előnyei nem érvényesülhetnek. A versenyeztetés mellőzése azonban az előírt értékhatár alatti vagyontárgynál is csupán lehetőség és nem kötelezettség, az egyedi ügy körülményeinek mérlegelésével dönthető el, hogy indokolt-e a kivételes eljárás.

(23) Kisebb értékű kincstári vagyon (3 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó) értékesítésére vonatkozó szabály.

(24) Az önkormányzati tulajdonba adható állami öröklésű vagyontárgyak értékhatára 2000. január 1-je óta változatlan, a javaslat ennek felemelését tartalmazza 100 000 forintról 500 000 forintra.

Az állam általi öröklés esetén az államot a KVI képviseli, a hagyatéki terheket is állja. A hagyatéki vagyonban gyakran lelhető fel termőföld, amely felett a

tulajdonosi jogokat az állam nevében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja. Ilyen esetben a hagyatéki eljárást ugyan a KVI folytatja le, de a hagyatéki költségek a Szervezetet kell terheljék.

(25) Külön kormányrendelet rendelkezhet egyes költségvetésiszerv-típusok körére – az államháztartásról szóló törvény előírásaival összehangoltan – sajátos szabályok megállapításáról. E szervek köre kibővül a felsőoktatási intézményekkel.

(26) Felhatalmazást tartalmaz a rendelkezés.

**87. §**

***A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása***

(1) A korábbi években a költségvetési törvényben szereplő céljellegű decentralizált támogatásokra vonatkozó rendelkezések Cct.-be történő átemelése az egységes szabályozást szolgálja. A gyakorlati tapasztalatok alapján (év eleji nagymértékű előirányzat-csökkenés) indokolt a vis maior tartalék felhasználási szabályának szigorítása.

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását követő, önkormányzatot elmarasztaló jogerős bírósági döntés esetén a Belügyminisztérium elvonja az előirányzatot, a felhasznált támogatást pedig az önkormányzatnak kamattal növelten kell visszafizetnie.

(3)-(4) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (áfa-törvény) tervezett módosítása értelmében a helyi önkormányzatoknak 2004. január 1-jétől kezdődően nem lesz lehetőségük a központi fejlesztési célú támogatásokra jutó áfa levonására. Az áfa-törvény „adólevonási jog figyelembevételével született döntés” fogalmának értelmezésével egyértelművé válik, hogy mely címzett vagy céltámogatásban részesülő beruházásoknál alkalmazható a későbbiekben is az áfa-visszaigénylés.

**88. §**

***A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása***

(1) Ez a rendelkezés a joganyag egységesítése érdekében, a családjogi törvény szellemében határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát.

(2)-(3) E módosítás megteremti a szaktörvényben és a költségvetési törvényben meghatározott finanszírozási rend koherenciáját.

**89. §**

***A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása***

A költségvetés tervezés jelenlegi követelményei szerint a két évvel megelőző évi közoktatási nettó működési kiadások 80%-ának megfelelő összegre vállalható a finanszírozási garancia, amelyet a normatív hozzájárulások és támogatások együttes előirányzata biztosít.

**90. §**

***Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása***

A törvénymódosítás pontosítja a mezőgazdasági kistermelő árbevételét az SZJA törvény előírásainak megfelelően és a javaslat előírja, hogy a tenyésztési hozzájárulást adók módjára lehessen behajtani. A törvény mellékletének módosítása a tenyésztési hozzájárulás megfizetését a vámtarifa-osztályba sorolás alapján határozza meg.

**91. §**

***Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása***

(1) Az „Üvegzseb” törvényből eredő módosítás. Az értékesítésre kerülő vagyon, nyilvántartást bárki megtekintheti.

(2) A fenti szabályozást az teszi szükségessé, hogy a tv. jelenleg hatályos 5.§ (1) bekezdése szerinti, a (2) bekezdésben szabályozott vagyoni kör az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyonná válik, holott ez a jelenlegi f) pont esetében nem igaz. Ez a vagyoni kör a társasági tv. alapján nem az ÁPV Rt. rendelt vagyonába tartozik, hanem a tulajdonosijog-gyakorlása alá tartozó társaságoké.

(3) 2003. január 1-jei hatállyal az 1.§ kiegészült egy (10) bekezdéssel, amely alapján az ÁPV Rt. a Kormány felhatalmazása alapján többségi tulajdonú gazdasági társasággal, annak rendelkezése alatt álló vagyon értékesítésére és az értékesítésig történő kezelésére szerződést köthet, mely eljárásokra a Kbt. rendelkezései nem vonatkoznak, az értékesítésre a Priv. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 21. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ÁPV Rt. saját vagyonával való gazdálkodásától el kell különíteni az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyont, valamint az 1. § (9) bekezdése alapján értékesítésre, kezelésre átvett vagyont, és az e vagyonelemek hasznosításával összefüggő bevételeket és kiadásokat.

(4) A privatizációs tartalék a korábbi privatizációkhoz kapcsolódó, illetve jogszabályokból eredő kötelezettségek fedezetére szolgál. A kötelezettségek teljesítése likvid források (készpénz) biztosítását igényli, a tartalék állományában elhelyezett részvények viszont e feltételnek a gyakorlatban nem tesznek eleget.

Indokolt a privatizációs tartalék biztonságos működése érdekében a részvény-elhelyezés lehetőségének megszüntetése.

(5) A törvény 23. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonból befolyó bevételeket milyen célokra fordíthatja. A hozzárendelt vagyonon túlmenően az 1. § (9) és (10) bekezdése alapján értékesítésre és értékesítésig történő kezelésre átvett vagyoni elemek kapcsán is folynak be bevételek, illetve keletkeznek költségek, melyek elszámolásáról, felhasználhatóságáról a törvény nem rendelkezik.

E módosítással törvényi szinten szabályozódna annak a lehetősége, hogy az 1. § (9) és (10) bekezdései alapján értékesített és kezelt vagyoni elemek vonatkozásában keletkezett kiadások, ráfordítások, beszerzések elszámolhatóak legyenek, valamint a bevétel ezeken felüli része felhasználható legyen a törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott célokra.

(6) A társaság működtetésébe indokolt a magántőke bevonása, melyet meghatározott tulajdoni hányad értékesítésével lehet megvalósítani. Mivel a társaság 100%-ban tartós állami tulajdont képez, ezért az értékesítés megvalósíthatósága érdekében a tartós tulajdoni hányad mértékét csökkenteni kell. A tartós tulajdoni hányad fennmaradó 50%+1 szavazat mértéke biztosítani tudja az állam számára az állami érdekek érvényesítését.

(7) A közpénzek felhasználásával és a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény egy új 95.§-t épített be az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe, amelynek (5) bekezdése kimondja, hogy költségvetési szervek gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

E tovább-társulási tilalom miatt a társaság nem folytathatja tevékenységét, a kis- és középvállalkozások tőkehiányát enyhítő közvetlen tőkebefektetést.

E módosítással a kincstári vagyonnak minősülő állami részesedés átcsoportosításra kerül az állam vállalkozói vagyonába a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosijog-gyakorlásával, 50%+1 szavazati arányú tartós állami tulajdonú részesedéssel, így nem áll fenn a továbbiakban jogszabályi akadály tevékenysége folytatására.

**92. §**

***A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása***

(1) A különböző foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó törvényi szabályozások az elmúlt időszakban történt módosításai egységesen szabályozták a szakszervezeteket megillető munkaidő-kedvezményt, illetve annak megváltására

vonatkozó szabályokat. A javaslat ezt a gyakorlatot kívánja egységesíteni a 1996. évi XLIII. törvénynél is.

(2) A központi költségvetési szerveknél az Országgyűlés és a Kormány mellett a fejezet felügyeletét ellátó szerv is jogosult lesz létszámcsökkentés elrendelésére.

(3) A Hszt. 115/A.§ (7) bekezdése helyébe új bekezdés lép, így gyorsabbá és biztosabbá válik a fegyveres szerv, tagjának szolgálati viszonynak a törvény e paragrafusainak (6) bekezdésben felsorolt megszűnésének eseteiben a kölcsönt nyújtó hitelintézet értesítése, ugyanis a munkáltató tájékoztatja hitelintézetet.

Az új (8)-(9) bekezdések az egyszeri kezességvállalási díjról történő értesítésnek és a díj megfizetésének (beszedésének) eddigi rendezetlen folyamatát írja le. Az adósnak a törvény méltányosan 30 napot biztosít a kezességvállalási díj megfizetésére. Ha az adós ennek a kötelezettségének a rendelkezésére álló időtartamon belül nem tesz eleget, úgy a hitelintézet értesíti az illetékes APEH-et a (11) bekezdésben foglalt beszedés céljából.
A (11) bekezdés egyértelműsíti, hogy, mind a beváltott kezesség, mind a meg nem fizetett egyszeri kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül. E köztartozásokat nevesítetten az APEH-nak kell beszednie.

(4) A főtisztviselőkhöz hasonlóan a főtiszteknél is lehetővé válik az alapilletmény 20%-kal való felemelése.

**93. §**

***A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása***

A pénzügyi intézmények által fizetendő éves felügyeleti díj mértékét állapítja meg.

**94. §**

***Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról***

A Paksi Atomerőműben 2003. április 10-én súlyos üzemzavar következett be. A 2. számú reaktorblokk átrakása idején használatos szerelőaknában elhelyezett fűtőelem-tisztító berendezésben az üzemanyag-kazetták jelentős sérülésére vezető folyamatok játszódtak le, az üzemzavar okainak kivizsgálása és az üzemzavar következményeinek elhárítása többletterheket ró a hatóságra, melyeket a tervezett feladatok mellett el kell látni. Az események következményeként indokolt a felügyeleti tevékenység további erősítése és ennek forrását teremtené meg a felügyeleti díj kismértékű emelése. Az elvégzett vizsgálatok szerint az alapvetően a Paksi Atomerőmű Rt. által fizetett felügyeleti díj 10%-os emelése a központi költségvetés megterhelése nélkül biztosítja a fentiek szerinti feladatok ellátását.

**95. §**

***A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása***

A Jht. 3. §-ának új (3) bekezdése bevezeti a kapcsolódó kölcsönrész fogalmát azoknál a konstrukcióknál, ahol a jelzáloggal fedezett jelzáloghitelt állami készfizető kezességgel biztosított hitelrész egészíti ki. A módosítás biztosítja a két hitelrész egyforma kezelését annak rögzítésével, hogy a kapcsolódó kölcsönrészre is alkalmazni kell a jelzáloghitelre vonatkozó egyes szabályokat a jelzálog-kikötés kivételével.

A módosítás biztosítja, hogy a jelzálog-hitelintézetek a jelzáloghitel mellett az ahhoz kapcsolódó, állami készfizető kezességgel biztosított kölcsönrészeket is megvásárolhassák más hitelintézettől, illetve biztosító társaságoktól. A törvény lehetővé teszi a kapcsolódó kölcsönrésszel kiegészített jelzáloghitelek refinanszírozását is oly módon, hogy a refinanszírozás eszköze továbbra is az önálló zálogjog, de az érte vételárként adható összeg megemelhető az állami készfizető kezességgel biztosított hitelrész összegével.

A jelzáloglevél rendes fedezeteként figyelembe vehető követelések köre kiegészül a kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkekövetelés és kamatkövetelés összegével. A kapcsolódó kölcsönrészt biztosító állami készfizető kezességnek köszönhetően a módosítás nem növeli a jelzáloglevelek kockázatát. Azokat az állami készfizető kezességvállalással nyújtott hiteleket, amelyeket nem jelzáloghitelhez kapcsolódóan nyújtottak, továbbra is a pótfedezetek között kell figyelembe venni.

**96. §**

***A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása***

(1) A módosítás a családjogi törvény szellemében határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát.

(2) A módosítás a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozását biztosító átalakítások végrehajtásának határidejét teszi későbbi időpontra, tekintettel arra, hogy az átalakításhoz szükséges személyi-tárgyi feltételek még nem állnak rendelkezésre.

**97. §**

***A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása***

A 2017/2003. (II. 6.) Korm. határozatnak és az EU szabályozásnak megfelelően módosulnak a minimálbért el nem érő jövedelem esetén elismerhető szolgálatiidő-szabályok. 2004. január 1-jétől az arányos szolgálatiidő-számítást csak a nyugdíj összegének kiszámításánál kell alkalmazni, a nyugdíjra való jogosultság megállapításánál – a jelenlegi szabályozástól eltérően – már nem. Ez kedvező változás, különösen a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére.

Módosulnak a korhatár feletti nyugdíjazás esetén járó nyugdíjnövelés szabályai. 2004. január 1-jétől valamennyi, teljes nyugdíjra jogosító szolgálati idővel rendelkező, a reá irányadó korhatárt betöltött állampolgár jogosult lesz a jövőbeli nyugellátásának növelésre, ha legalább egy hónapot tovább dolgozik a nyugdíj igénylése nélkül. A növelés mértéke – az eddigi 0,3 százalék helyett – havi 0,5 százalékra emelkedik.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvénnyel való összhang megteremtése érdekében pontosításra kerülnek a szolgálati időre vonatkozó szabályok.

**98. §**

***A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása***

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően az egészségbiztosítás tekintetében illetékes intézmények egymás közti elszámolásaiban csak az általuk finanszírozott ellátások költségei számolhatók el.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításával a mentés finanszírozása 2004-től az E. Alapból történik. Ezzel elszámolhatóvá válik a külföldön történő mentés, illetőleg a Magyarországon történt, nem magyar állampolgár mentésével kapcsolatos kiadásokat a külföldi biztosító az OEP felé megtéríti, ami a mentés állami finanszírozása esetén nem lehetséges.

Az elmúlt években történt nagymértékű, jórészt indokolatlan táppénzkiadás-növekedés mérséklése érdekében átmeneti időszak után, 2004. április 1-jétől csökken az ún. passzív táppénzjogosultság időtartama (180 napról 30 napra), valamint a táppénzmérték 70%-ról 65%-ra.

**99. §**

***A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosítása***

Az „Üvegzseb” törvényből eredő módosítás. Meghatározza a közhasznú társaság közhasznúsági jelentésének közzétételi időpontját és módját.

**100. §**

***A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása***

A Cst 11. § (1) bekezdésének változtatása a családi pótlék összegeinek változását tartalmazza, amely 2004-ben konkrétan 5,5%-os emelést jelent, a kerekítés általános szabályait alkalmazva. Az intézkedés biztosítja a családi pótlék reálérték-megőrzését a kormányprogramban foglalt célkitűzésnek megfelelően.

**101. §**

***A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása***

A Hjt. 126/A. § (7) bekezdése helyébe új bekezdés lép, így gyorsabbá és biztonságosabbá válik a fegyveres szerv tagja szolgálati viszonyának a törvény e paragrafusainak (6) bekezdésben felsorolt megszűnésének eseteiben a kölcsönt nyújtó hitelintézet értesítése, ugyanis a munkáltató tájékoztatja hitelintézetet.

Az új (8)-(9) bekezdések az egyszeri kezességvállalási díjról történő értesítésnek és a díj megfizetésének (beszedésének) folyamatát írja le. Az adósnak a törvény méltányosan 30 napot biztosít a kezességvállalási díj megfizetésére. Ha az adós ennek a kötelezettségének a rendelkezésére álló időtartamon belül nem tesz eleget, úgy a hitelintézet értesíti az illetékes APEH-et a (11) bekezdésben foglalt beszedés céljából.

A (11) bekezdés egyértelműsíti, hogy, mind a beváltott kezesség,mind a meg nem fizetett egyszeri kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül. E köztartozásokat nevesítetten az APEH-nak kell beszednie.

**102. §**

***A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény módosítása***

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény módosítása előírja, hogy 2004. január 1-jétől valamennyi települési önkormányzatnak, amelynek területén

a) 10 ezernél több állandó lakos él, bölcsődét,

b) 20 ezernél több állandó lakos él, a bölcsőde mellett gyermekek átmeneti otthonát,

c) 30 ezernél több lakos él, az előző két intézményen kívül családok átmeneti otthonát,

d) 40 ezernél több lakos él (illetve a megyei jogú városoknak lakosságszámra tekintet nélkül), az előzőek mellett gyermekjóléti központot

kell működtetnie.

A törvénymódosítás a 2004. január 1-jei bevezetési határidőt módosítja 2005. július 1-jei.

**103. §**

***Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosítása***

A módosítás egyes speciális ellátási formákra vonatkozó szabályok alkalmazási határidejét teszi későbbi időpontra, tekintettel arra, hogy az ellátási formák működtetéséhez szükséges személyi-tárgyi feltételek még nem állnak rendelkezésre. A szociális ellátások közül a módosítás a demens betegek speciális ellátását, a rehabilitációs intézményekre vonatkozó egyes külön szabályokat és a megyei jogú városok ellátási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, a gyermekvédelem terén pedig a nevelési felügyelettel kapcsolatos rendelkezéseket érinti.

**104. §**

***Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény módosítása***

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján a költségvetési szervek mind a jelentősebb hányada tér át más gazdálkodási formára.

Az egészségügyi ágazatban tevékenykedők számára az egységes adatgyűjtés előírása elősegíti egyrészt a nemzetközi adatszolgáltatások teljesítését, másrészt a költségvetés végrehajtásának nyomon követését, a döntések megalapozásához, az átláthatóság biztosításához, a reform követéséhez szükséges információk rendelkezésre állását.

## *VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

**105. §**

Hatálybaléptető rendelkezés.

**106. §**

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

**107. §**

Átmeneti rendelkezések.

**108. §**

Felhatalmazó rendelkezések.

**109. §**

Az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága keretében a MÁV Rt. részére biztosított 40 db könnyű dízel iker-motorkocsi szállításának szerződés szerinti ütemezése a 2004. évre átnyúlik, ezért – a korábbiakkal azonos tartalommal – a 2004. évre is szükséges a központi költségvetésbe illesztendő rendelkezés. (Jelenleg a 2002. évi költségvetési törvény 110. §-a.)

**110. §**

Felhatalmazás.

**111. §**

Szövegpontosítás, illetve hatálybalépés új időpontjának megállapítása.

**112. §**

A lakosságot indokolatlanul terhelő, nem kellően szabályozott és ezért korlátozottan behajtható üzemben tartási díj megfizetésétől továbbra is mentesíteni kell a kötelezetteket. A Kormány átvállalja a díj megfizetését – megfelelően aktualizálva a 2003. évi szabályt – abból a célból, hogy a bevétel jogosultjait ne érje hátrány.

**113. §**

A Strukturális Alapok támogatásai kapcsán az 1260/1999. Európai Tanácsi Rendelet értelmében biztosítani kell a feladatokhoz kapcsolódó források rugalmas felhasználását, vagyis azt, hogy a tagállam egyes programok lassabb megvalósítása miatt ne veszítsen el uniós forrást. A módosítás így jogharmonizációs célú. (Emellett a csatlakozási tárgyalásokon is vállalta Magyarország, hogy megteremtjük a források rugalmas felhasználásának lehetőségét.) Mivel a paragrafusban leírt átcsoportosítási lehetőség a Közösségi Támogatási Keret valamennyi forrására vonatkozik, az átcsoportosítási joggal a Monitoring Bizottság döntése alapján a Kormányt célszerű felruházni.

**114. §**

Egyes uniós támogatások (pl. a PHARE előcsatlakozási program céljait támogató, 2004 májusa után megnyíló ún. Átmeneti Támogatás jelentős része) esetében a programok meghatározására csak a 2004. évi költségvetési tervezés után kerül sor. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy valamely fejezet előre nem tervezett uniós forráshoz jut, illetve a tervezettnél nagyobb uniós támogatás felhasználására van lehetősége. Annak érdekében, hogy ezen uniós források is felhasználásra kerülhessenek, mindenképpen szükség van a hazai társfinanszírozás biztosítására. A rendelkezés megteremti a források biztosításának lehetőségét.

**115. §**

A Strukturális Alapok támogatásai kapcsán az 1260/1999. Európai Tanácsi Rendelet értelmében biztosítani kell a feladatokhoz kapcsolódó források rugalmas felhasználását, vagyis azt, hogy a tagállam egyes programok lassabb megvalósítása miatt ne veszítsen el uniós forrást. A módosítás így jogharmonizációs célú. (Emellett a csatlakozási tárgyalásokon is vállalta Magyarország, hogy megteremtjük a források rugalmas felhasználásának lehetőségét.) Az uniós előírások értelmében az adott Operatív Program Irányító Hatósága a Monitoring Bizottság jóváhagyása után rendelkezhet az Operatív Programon belüli átcsoportosításról, ezt a lehetőséget teremti meg a javasolt módosítás.

**116. §**

Annak érdekében, hogy az Unió strukturális támogatásainak (Strukturális Alapok + Kohéziós Alap) felhasználását semmi ne akadályozza, célszerű az előre nem látható kiadások fedezetére (pl. szabálytalanságok miatti visszafizetési kötelezettség) céltartalékot képezni, mely csak az uniós programhoz kapcsolódóan használható fel.

**117. §**

Szövegpontosítás.

**118. §**

A felsőoktatási törvényben meghatározott kalkulációs követelménytől való eltérésre ad törvényi felhatalmazást.

**119. §**

Az ÁFA-törvény 2004. január 1-jétől hatályba lépő módosítása révén az állami támogatások folyósítása rendszerszerűen mindig bruttó módon történik, vagyis az arra jutó áfa levonhatatlan a támogatott számára. Az ettől eltérő kivételeket a mindenkori költségvetési törvényben indokolt megjeleníteni annak érdekében, hogy a támogatásról való döntéssel szoros összhangban dőljön el a támogatás áfa-rendszerbeli kezelési módja is.
Mivel egyes beruházások támogatási összegéről már az ÁFA-törvény előbbi, konstrukcionális változása nélkül született döntés, a költségvetési törvény rögzíti, hogy a budapesti négyes metró építése, a gyorsforgalmi utak létesítése, és az

önkormányzatok folyamatban lévő vagy - az ÁFA-levonási jog meglétével elígért - támogatására a rendszert alkalmazni nem kell.
Ugyancsak mentesül a rendelkezés alól az intézeti gyógyszerellátásra folyósított támogatás. Ennek révén biztosítható ugyanis, hogy a gyógyszer-alapanyagot közvetlenül megvásárló, és saját gyógyszertárában abból gyógyszert előállító kórház áfa-adóztatása ugyanolyan legyen, mintha a gyógyszert a kórház eleve készen vásárolta volna.

**120. §**

A metróépítéssel kapcsolatos ÁFA-megelőlegezés.

**121. §**

A Budapest Sportaréna építéséhez felvett hitel fedezetét későbbi évek költségvetési előirányzatai jelentik, így a költségvetési transzaprencia indokolja az adósság átvállalását. Az EU statisztikai módszertana (ESA'95) szerint a hitel már felvétele óta a kormányzati szektor adósságába tartozik, így az átvállalás nem rontja az ESA szerinti költségvetési hiányt.

**122. §**

Felhatalmazások.

**123. §**

A javaslat szükséges ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat, amely jogszabály szerint egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet, a metróberuházás lebonyolítása érdekében külön számlát vezethessen a Magyar Államkincstárnál.

**124. §**

Vízkészletjárulék meghatározása.

**125. §**

Ptk. kamatainak 2004. évre vonatkozó mértékei.